

עין משפט
נר מצוה

ד א מיי פֿ״כ מהל' עדות
הל' ט סגמ עשין קי':

ה ב מיי פֿי"ח מהל'
סנהדרין הלכה ב:

ו ג ד מיי פֿ״כ מהל'
עדות הלכה ח סגמ עשין שם:

ז ה מיי פֿ״י מהל' מקי ממון הלכה ד סגמ עשין פו:

ח ו ז מיי שם פֿי"א הל'
א סגמ שם:

ט ח מיי פֿי"ח מהל'
עדות הלכה ח סגמ עשין קי טוח"מ קי' לח:

הנהגות הב"ח

(א) גמ' והלדקין כו'.
גי"כ וליכא לאוקמי הן מלקות במקום שאפשע לקיים זו דין הומה דמכדי רשעמו נפקא לן באלו געזות משום רשעה אחת אחת מחייבי רשעה אחת מחייבו משום שמי רשעיזת וחי לאו הכי קריא יחיאל דגלי גבי זון גרושה ונגלות ור"א דקרא דוהלדקין וכו' לא אחי אלף לעזי בן גרושה שהן ישראלים דהתם לא אפשר לקיים שן דין הומה הלכן חייבים מלקות אלף כשהן כהנים אפשר לקיים כזו דין הומה קמ"ל קראי:
(ב) שם השתה למעלה ונאמר השתה למטה מה.
גי"כ אינה גז"ש מופנה ולא היקשא אלף גילוי מלמח צעמלא לנטעו למעשה:
(ג) תוס' ד"ה ומה וכו' ק"ו והכי גמיי קאמרין נעיל:

רבינו חננאל

ומה הסוקל אינו נסקל כדק"ל לא הרגו נהרגין הרגו אין נהרגין (א) הבא לסוקל ולא סקלו אינו דין שלא יסקל. אלא מחזורתא כדנשין מעיקר^[ד] ועשיתם לו ולא לורעו. מעידנו באיש פלוני שחייב גלות ונמצאו וזוממין אין אומרים יגלה זה וחתמו אלא לוקין ארבעים. מנא לן אמר רבי לקיש דאמר קרא הוא ינוט הוא ולא וזוממין. ר' יוחנן אמר ק"ו ומה הוא אם עשה במזיד בלא התראה אינו נהרג ואינו גולה הן שארפ"ש שהן במזיד לא עשו מעשה אינו דין שלא יגלו. ודחי'. היא הנותנת כלומר מדברין ראוהו שגלו כדי שתהיה להן כפרה מאחר שלא עשו מעשה אבל הנה שעשה מעשה במזיד לא תהיה כפרה בגלות. ונדרה דברי ר' יוחנן ועמדו דברי ריש לקיש: אמר עולא רמו לעדים וזוממין שלוקין מן התורה מנין שנאמר והצדיק את הצדיק והרשע את הרשע והיה אם בן הכות הרשע. משום והצדיק את הצדיק והרשע את הרשע הוה ליקח. אלא כגון דאחו עדים והרשעו הצדיק והצדיק הרשע. ואחו שהדי אחריני והצדיק את הצדיק דמעיקרא והרשעו את הרשע כלומר שרינהו

להנהו שהדי קמאי רשעים והיה אם בן הכות הרשע. אבל מלאו דלא תענה אין לוקין משום דהוה ליה לאו שאין בו מעשה: ת"ר ד' דברים נאמרו בעידים וזוממין אין נעשין בן גרושה או בן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ואין משלמין את הכופר ואין נמכרין לעבד עברי. משום ר' עקיבא אמרו אף אין משלמין וצל פי עצמן. אין נעשין בן גרושה וכו') ואין גולין לערי מקלט שנאמר הוא ינוט הוא ולא וזוממין. ואין משלמין כופר מאי טעמא כופרא כפרה הוא והני לאו בני כפרה נינהו כיצד כגון שהעידו כי שורף של פלוני הרג פלוני שמחייבין אותו כופר ונמצאו וזוממין אין משלמין את הכופר ואין נמכרין בעבד עברי. מאי טעמא אמר רבא דאמר קרא אם אין לו ומכר בגנבתו בגנבה נמכר ולא בזממו. משום ר' עקיבא אמרו אף אין משלמין על פי עצמו עשו מעשה ונהרגין. וכן אמר רב נתנן תדע שהרי ממון ביד בעליו ומשלמין:

(א) כפרת"י וכבר הקשו הלכותיים על זה הפי':

ב:

ומה הסוקל אינו נסקל. פי' הקונטרס כשהרגו אין נהרגין דין הוא דבאלו להרוג ולא הרגו דאין נהרגין וקשה עוצה חדל דה"ל למימר כדאמרמין לקמן (דף ה:): הרגו אין נהרגין ועוד מאי פריך שאני הכא דגלי קרא כהדיא דהבא לסקול ולא סקל דנסקל כההוא קרא גופיה דחזינן דהסוקל אינו נסקל כדכתיב כאשר זמם ולא כאשר עשה אבל לעולם אימח לך דלית לך שפיר ק"ו דלעיל דלענין חילול דהא לא גלי קרא בשום מקום דשייך דבצר הוה שיתחלל הזמה ועוד קשה דהוה ליה למך דהתם ודאי לא ענדינן ק"ו משום דא"כ בטלת תורת עדים וזוממין לגמרי ולא משכחת לה כאשר זמם אבל לעיל דלא בטלת תורת עדים וזוממין שייך שפיר למיעבד ק"ו לך פירש ר"מ דה"ק ומה הסוקל אינו נסקל פירוש אדם סוקול חבירו בלזנים ומת דגדון כסייף ולא בסקילה הבא ליסקל ולא נסקל עדים שמעידין איש פלוני שמחויב סקילה ולא נסקל על ידם אינו דין שלא יסקלנו והשתת לא בטלת לגמרי דאיכא לאוקומי קרא דועשיתם כאשר זמם כשהן מעידין שמחויב שגר מיתות כ"ד שאינו בסקילה ואפ"ה לא נענדינן הא"י ק"ו א) ו"ד הכי קאמר לו לעיל דלא ענדינן ק"ו ככהאי גוונא(ס):

באומר

הכות הרשע ותיפוק ליה ^המלא תענה ^ומשום דהוי לאו שאין בו מעשה יוכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו ת"ר ד' דברים נאמרו בעדים וזוממין אין נעשין בן גרושה ובן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ^זואין משלמין את הכופר וואין נמכרין בעבד עברי משום ^חר"ע אמרו אף אין משלמין ע"פ עצמן אין נעשין בן גרושה ובן חלוצה כדאמרן ואין גולין לערי מקלט כדאמרן ואין משלמין את הכופר קסברי ^הכופרא כפרה והני לאו בני כפרה נינהו מאן תנא כופרא כפרה אמר רב חסדא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה היא דתניא ^וונתן פדיון נפשו ודמי ניזק רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר דמי מזיק מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר כופרא ממונא ומר סבר כופרא כפרה אמר רב פפא לא דכולי עלמא כופרא כפרה והכא בהא קא מיפלגי מר סבר יבדניזק שיימינן ומר סבר בדמזיק שיימינן מאי טעמייהו דרבנן נאמר השתה ^זלמטה ונאמר השתה למעלה מה להלן בדניזק אף כאן בדניזק ורבי ישמעאל ונתן פדיון נפשו כתיב ורבנן אין פדיון נפשו כתיב מיהו כי שיימינן בדניזק שיימינן ואין נמכרין בעבד עברי סבר רב המנונא למימר ה"מ היכא דאית ליה לדידיה דמיגו דאיהו לא ^אגודבן אינהו נמי לא מוזדבנו אבל היכא דלית ליה לדידיה אע"ג דאית להו לדידהו מוזדבנו ^ב(א"ל רבא) ולימרו ליה אי אנת הוה לך מי הוה מוזדבנת אנן נמי לא מוזדבנינן אלא ^בסבר רב המנונא למימר ה"מ היכא דאית ליה או לדידיה או לדידהו אבל היכא דלית ליה לא לדידיה ולא לדידהו מוזדבני א"ל רבא ^גונמכר בגנבתו אמר רחמנא ^דבגנבתו ולא בזממו: משום ר"ע אמרו וכו': מאי טעמא דר"ע קסבר ^הקנסא הוא וקנס אין משלם ע"פ עצמו אמר רבה תדע שהרי לא עשו מעשה [ונהרגים] ומשלמין אמר רב נתנן תדע שהרי ממון ביד בעלים ומשלמים מאי

נינהו שלא הרג שורם אדם: ומר סבר כופרא ממונא. שהזיק גופו של זה ונתחייב ליורשיו על עצמו שחייב מיתה בידי שמים לפיכך יתן דמי עצמו: כהכי הויא ליה כפרה כי יהיז דמי ניזק ולקמיה מפרש טעמיה: מאי טעמייהו דרבנן. דאילו ר' ישמעאל מסתבר טעמיה כיון דכופרא כפרה דמי עצמו בעי למיתב: נאמר השפה למעלה. בנוגף אשה הרה כאשר ישת עליו צעל האשה (סע) ונאמר השפה למטה. ככופר אם כופר ישת עליו: מה להלן דניזיק. שמשלם דמי וולדות שנוקין: פדיון נפשו. דנותן את הכופר: ורבנן. אמרי לך אין ודאי פדיון נפשו הוא דכופרא כפרה מיהו דניזיק שיימינן ובהכי הויא לנזיק פדיון נפשו: דאיש ליה לדידיה. שיש לו לגנב ממון לשלם דמי הגניבה אם לא החזמו ולהם אין מה לשלם דמיגו דאיהו לא הוה מוזדבן אם לא החזמו אינהו נמי כי החזמו לא מוזדבי שהרי לא זממו למכרו: וקנס אינו משלם ע"פ עצמו. דכתיב גבי כפל אשר ירשיעון אלהים פרט למרשע את עצמו (ב"ק דף סד:): סדע. דקנסא הוא שהרי המעידים בנפש לא הרגו אדם ולא נהרג אדם על פיהם ונהרגין ומשלמין ממון:

להנהו שהדי קמאי רשעים והיה אם בן הכות הרשע. אבל מלאו דלא תענה אין לוקין משום דהוה ליה לאו שאין בו מעשה: ת"ר ד' דברים נאמרו בעידים וזוממין אין נעשין בן גרושה או בן חלוצה ואין גולין לערי מקלט ואין משלמין את הכופר ואין נמכרין לעבד עברי. משום ר' עקיבא אמרו אף אין משלמין וצל פי עצמן. אין נעשין בן גרושה וכו') ואין גולין לערי מקלט שנאמר הוא ינוט הוא ולא וזוממין. ואין משלמין כופר מאי טעמא כופרא כפרה הוא והני לאו בני כפרה נינהו כיצד כגון שהעידו כי שורף של פלוני הרג פלוני שמחייבין אותו כופר ונמצאו וזוממין אין משלמין את הכופר ואין נמכרין בעבד עברי. מאי טעמא אמר רבא דאמר קרא אם אין לו ומכר בגנבתו בגנבה נמכר ולא בזממו. משום ר' עקיבא אמרו אף אין משלמין על פי עצמו עשו מעשה ונהרגין. וכן אמר רב נתנן תדע שהרי ממון ביד בעליו ומשלמין (נהה) [היינו] לא עשו מעשה ומשלמין:

ביצד העדים פרק ראשון מכות

ומה הסוקל אינו נסקל. עדים שלא החזמו עד שנהרג הגדון ואח"כ החזמו אין נהרגין כדאמרמין בפרקין (דף ה:): הרגו אין נהרגין דכתיב ^אכאשר זמם ולא כאשר עשה: הבא לסקול ולא סקל. שהזם עד שלא נהרג הגדון: הוא שעשה מעשה כזויד אינו גולה. ההורג שעשה

מעשה אם כזמיד עשאו אינו גולה ואפילו בזמן שאינו נהרג כגון כזמיד בלא התראה: הם שלא עשו מעשה. אלא דיבור צעמלא ובזמיד העידו אינו דין שלא יגלו על הזמיד: ומקשינן לרבי יוחנן והיא הנוטפת. המדה הזאת שהבאת לפטרן היא הנומנת להם חובת גלות הוא לפי שעושה מעשה אם כזמיד עשאו אינו גולה דלא תהי ליה כפרה: הם שלא עשו מעשה יגלו. על זדוון כי היכי כו': רמו לעדים וזוממין. שלוקין עדי בן גרושה או עדי גלות שפטרים הכמוז מדין הזמה מנין שהן לוקין ולקמיה פריך תיפוק ליה מלא תענה: משום דהלדקיו את הלזיק כו'.

בתמיה. אי והלדקיו והרשעיו דדיינין קאמר ולדיק ושע צבעלי דינין למה לי והלדקיו לדיק כו' ליכתוב כי יהיה ריב צין אנשים ונגשו אל המשפט ושפטום והיה אם שן הכות למה הוזכרה כלא דקת לדיק וכי כל מקום שהלדקיו כ"ד את הזכאי וחייוזי את החייז ים מלקות דאתא קרא לנמיתלי מלקות כזהלדקיו והרשעיו אלף על כרחך צעדים משמעיי עדים שקרים שהרשעיו לדיק ובאלו אחרים והזימום והלדקיו את הגדון שהוא לדיק והרשעיו את העדים הרשעים והיה אם שן הכות את הרשע אם הזמה זו בת מלקות היא שאינו יכול לקיים צה דין הזמה גמורה כגון צעדי בן גרושה או גלות והפילו השופט והכזו: וסיפוק ליה מלא טענה. כל עונשי לאזין מלקות אלף במקום שפירש לך זו עונש וכלן שאינו יכול לענש צעונש הכמוז כהן ילקו: לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. לקמן יליף לה בפרק ג' (דף יג:): ואין משלמין כופר. אם העידו בשור המועד שהרג את האדם והזומו והיו מחייבין את הצעלים כופר דכתיב (שמות כא) אם כופר ישת עליו וגו': ואין נמכרין. אם העידוהו שנגנב ואין לו מה לשלם ונגמיר דינו לימכר דכתיב ונמכר בגנבתו: אין משלמין ע"פ עצמן. אם החזמו כ"ד ולא הספיק צעל דין להעמיקן דין על הזמתן עד שצרכו ובאלו כ"ד אחר והודו שהחזמו כ"ד פלוני ולקמן מפרש טעמא: כופרא כפרה. לכפר על זה שהרג שורו את האדם והני לאו בני כפרה נמאי

רמו לעדים וזוממין שלוקין. היכא דאין הומה יכול להקמים צהם, כגון מעידין אלו בלזים פלוני שהוא בן גרושה ומנאלי וזוממין והיו הם כהנים אין אומרים יעשה זה בן גרושה מחמיו אלף סופג את הארבעים, מנלן (סנהדרין ^א.) משום והצדיק את הצדיק. משום דכ"ד הלזיקו את הלזיק והרשעו את הרשע והיה אם שן בן הכות את הרשע, דקת לדיק את הזוכרה כלא, וכי משום דקת לדיק מתחייב רשע מלקות, אלף ודאי עדים וזוממין רמזי הכי, דלעדים קאי האי ויהי אם שן הכות, והכי קאמר עדים שהרשעו לדיק והחזמו והלדקיו עדים לחיובים את הלזיק והכי נעשו רשעים אלו העדים הראשונים וילקו, ואם אינו ענין לעדות ממון, דהא אין לוקין ומשלמין, מניהו ענין לבן גרושה ויכולה בו (סו). וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. מלא טעמור לעשות והפלה ה' את מכותן וגו', כאלו הן לוקין (סו). אין משלמין על פי עצמן. כגון אם החזמו כ"ד זה ולא הספיק צעל דין להעמיקן דין ולמונען והלכו למקום אחר והודו שם כ"ד ואמרו החזמנו כזית דיש של פלוני פטורין (ב"ק ה). בדניזק שיימינן. בנוגף של מת ובהכי מכפר מזיק (שם ח). נאמר השתה למעלה. לענין דמי ולדות כאשר ישת עליו צעל האשה, ונאמר השתה למטה. כמזעז שהיית אם כופר ישת עליו (שם). בגנבתו ולא בזממו. אם העיד כחציור שגנב והחם ואין לו צמה לשלם אינו ממכר (סנהדרין יח.).

כאלו הן לוקין (סו). אין משלמין על פי עצמן. כגון אם החזמו כ"ד זה ולא הספיק צעל דין להעמיקן דין ולמונען והלכו למקום אחר והודו שם כ"ד ואמרו החזמנו כזית דיש של פלוני פטורין (ב"ק ה). בדניזק שיימינן. בנוגף של מת ובהכי מכפר מזיק (שם ח). נאמר השתה למעלה. לענין דמי ולדות כאשר ישת עליו צעל האשה, ונאמר השתה למטה. כמזעז שהיית אם כופר ישת עליו (שם). בגנבתו ולא בזממו. אם העיד כחציור שגנב והחם ואין לו צמה לשלם אינו ממכר (סנהדרין יח.).

מאי טעמא קסבר ר' עקיבא עדים וזוממין קנסא הוא ואין אדם משלם קנס על פי עצמו. אמר רבא תדע שהרי לא עשו מעשה ונהרגין. וכן אמר רב נתנן תדע שהרי ממון ביד בעליו ומשלמין (נהה) [היינו] לא עשו מעשה ומשלמין:

מסורת הש"ס

(א) סנהדרין י, (ב) נתי' מוס' שבת קנז. ד"ה כלאו וכו' פלפלו כסוואר דהכא ועיי' מוספות סנהדרין. ד"ה וכל ומוס' כחובות מה: ד"ה ר' יהודה(א) ולקמן ג. ד: ב"ק ה, (ד) ב"ק ס. מ, (ה) גי' יעני"ן מודבן, (ו) מהר"ם מ"י, (ז) מהר"ם הכי איתמר, (ח) נקדושין יח. ע"ש, (ט) נדברים יט, (י) רש"א והיכי קאמר לעיל דענדינן ק"ו ככה"ג, (כ) ונע"נ מ"ש מוס' מנחות טו. ד"ה המפגלן,

תורה אור השלם

- ↑ ואשר יבא את רעהו ביער לחטוב עצים ויגדחה ידו בגרזן לברת העץ ויגשל הבדולח מן העץ ויקצא את רעהו וימת הוא וינטו אל אחת העצים האלה ויהי:
- ↑ דברים יט ה ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאדחיו וימנעו ידיו מלקחיו: ויגדחת ידיו מלקחיו:
- ↑ כי יזדה ריב ביט אנשים ויגשו אל המשפט ושפטום והצדיק את הצדיק והרשעו את הרשע:
- ↑ ותקח אם בן הכות הרשע והפילו המשפט והקדו לפניו כדי רשעתו במספר: דברים כה ב לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה בראך עד שקר:
- ↑ שמות יב כי אם כפר ישת עליו וינתן פדיו נפשו בכל אשר ישת עליו:
- ↑ שמות כא ל אם ורצחה השמש עליו דמים לו שלם ישלם אם אין לו וימכר בגיבתו: שמות כב ב

מוסף רש"י

רמו לעדים וזוממין שלוקין. היכא דאין הומה יכול להקמים צהם, כגון מעידין אלו בלזים פלוני שהוא בן גרושה ומנאלי וזוממין והיו הם כהנים אין אומרים יעשה זה בן גרושה מחמיו אלף סופג את הארבעים, מנלן (סנהדרין ^א.) משום והצדיק את הצדיק. משום דכ"ד הלזיקו את הלזיק והרשעו את הרשע והיה אם שן בן הכות את הרשע, דקת לדיק את הזוכרה כלא, וכי משום דקת לדיק מתחייב רשע מלקות, אלף ודאי עדים וזוממין רמזי הכי, דלעדים קאי האי ויהי אם שן הכות, והכי קאמר עדים שהרשעו לדיק והחזמו והלדקיו עדים לחיובים את הלזיק והכי נעשו רשעים אלו העדים הראשונים וילקו, ואם אינו ענין לעדות ממון, דהא אין לוקין ומשלמין, מניהו ענין לבן גרושה ויכולה בו (סו). וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. מלא טעמור לעשות והפלה ה' את מכותן וגו', כאלו הן לוקין (סו). אין משלמין על פי עצמן. כגון אם החזמו כ"ד זה ולא הספיק צעל דין להעמיקן דין ולמונען והלכו למקום אחר והודו שם כ"ד ואמרו החזמנו כזית דיש של פלוני פטורין (ב"ק ה). בדניזק שיימינן. בנוגף של מת ובהכי מכפר מזיק (שם ח). נאמר השתה למעלה. לענין דמי ולדות כאשר ישת עליו צעל האשה, ונאמר השתה למטה. כמזעז שהיית אם כופר ישת עליו (שם). בגנבתו ולא בזממו. אם העיד כחציור שגנב והחם ואין לו צמה לשלם אינו ממכר (סנהדרין יח.).

כאלו הן לוקין (סו). אין משלמין על פי עצמן. כגון אם החזמו כ"ד זה ולא הספיק צעל דין להעמיקן דין ולמונען והלכו למקום אחר והודו שם כ"ד ואמרו החזמנו כזית דיש של פלוני פטורין (ב"ק ה). בדניזק שיימינן. בנוגף של מת ובהכי מכפר מזיק (שם ח). נאמר השתה למעלה. לענין דמי ולדות כאשר ישת עליו צעל האשה, ונאמר השתה למטה. כמזעז שהיית אם כופר ישת עליו (שם). בגנבתו ולא בזממו. אם העיד כחציור שגנב והחם ואין לו צמה לשלם אינו ממכר (סנהדרין יח.).

מאי טעמא קסבר ר' עקיבא עדים וזוממין קנסא הוא ואין אדם משלם קנס על פי עצמו. אמר רבא תדע שהרי לא עשו מעשה ונהרגין. וכן אמר רב נתנן תדע שהרי ממון ביד בעליו ומשלמין (נהה) [היינו] לא עשו מעשה ומשלמין: